

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1219/2535

นายสนัย ตันยะเวช

โจทก์

นางคำมวลอหรือวลัยพรรณ เครือศิริยงค์

กับพวก

จำเลย

นางคำมวลอหรือวลัยพรรณ เครือศิริยงค์

ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายณรงค์ เครือศิริยงค์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลย ในข้อ 2 ที่ได้
แย้งว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน โจทก์นำไป
ใช้ได้เพียงครั้งเดียว เป็นข้อกฎหมายนั้น เห็นว่าฎีกาที่จำเลยโต้แย้งในข้อนี้เป็นข้อที่
จะ นำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 1 ขยายบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่ โจทก์แล้วหรือไม่
ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้ว ฎีกาข้อนี้จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้อง
ห้ามมิให้ฎีกา ส่วนฎีกาของ จำเลยข้อ 3 ที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่าข้อนี้
ไม่มีประเด็น ว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหา ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้
พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองพร้อมบริวาร ออกจากบ้านเลขที่ 120 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 8026 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเช่าที่ค้ำชำระแก่โจทก์จำนวน 38,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออก จากบ้านและที่ดินโจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 115)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้โดยไม่ได้วางค่าฤชาธรรมเนียม และนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาสั่ง (อันดับ 118,122)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อจำเลยทั้งสองไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อจำเลยทั้งสองไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึง

ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------